

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1370/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

โจทย์ร่วม

โจทก์

นายต้น ฮกเส็ง หรือนายฮกเส็ง แซ่ตัน

โจทก์

นายประคองหรือฮวด ทองใบ กับพวก

จำเลย

นางสุรสวัสดิ์ อังโชติพันธ์ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นายตัน ฮกเส็งหรือนายฮกเส็งแช่ตันขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 84 วรรคสอง และมาตรา 52,53 จำคุก 16 ปี 8 เดือน ๒๗

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยัง

ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 4ชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องว่า พิเคราะห์แล้วไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่
ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 390,000
บาท

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาค่าประกันสี่แสน
บาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาค่าประกันสี่แสน
บาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ